

הגהות הב"ח

(א) רש"י ד"ה שאין וכו' משנדר שאין אדם: (ב) ד"ה ע"א מ"ר ומה אדם שאין מעלה את: (ג) ד"ה מניל וכו' נגע בטומאה: (ד) ד"ה ע"א ומה מקוה שמעלה וכו' על שם שהחכם מתיר את הנדר במקוה המטטה את הטמא והכי פירושו ומה חכם שמעלה הקמה וכו' קודם שתדור שלא תהא הנדר חל הס"ד:

תוספות

בגון דאתפיש אחרניא בהדין. דלמרה הריני מזירה ושמע אחר וכו' ואני: אי אמרת חיילי הוי תפיסותא. וכו' [מירן]. ונהי דמדי שחלה מירי הופר הנדר מיד שהרי היפר בכח, שמה מיט מופר מקפ לנדר? [אלא] עד תוך כדי דיבור [בכדי] שלא מקפ מופר ליה, ואחזי שגבר א' מדי [אחר] שגברה ואני, איני אחזי שגבר א' ואני, כמו עיקרה, כיון דחל כלל נדר מיר, דע"כ לא אביענא לרמי דנ חמי בפ"ק [לשל] יא: בבשר אחר וריקה א' בעיקרה מתפיש או כדשטחא אלף משום דא' סתם הרי זו כחותה חסיה שופר הנדר מיד שהרי א' הרי זו בעיקר דלאתה חסיה הוי זה התפסה מעליא, ופי לא חיילי כלל לא הוי התפסה וליכא מתמא, מאן: ש"מ לא חיילי. ודמתינן נמי קתני שאיןן גזאס דהוי משמע שעלוס לא יכאז, שלא פזי קתני, עדיין לא פזא אכל איכ' למימר עדיין שיהא: ביה במקום שאינו מפר נדר, עצמו משידור. שהוא איט יכול להסיר נדרי עצמו, דכתיב (נמנר ג'): לא יחל דברו: מפר נדרי עצמו עד שלא ידור. כדא' לעי' פ' ד' נדרים (כג'): ר"א או' עמוד אדם נדרי' ואי' כל נדרי' שאני עתיד לידור יהו בטולי' שיביכול להפיר נדרי' אשתו משידור. כדכתי' (נמדנר ג') ואם הפיר יפיר: דאשתו דרבי' דיליה ב'. הבר אשתו דומיא דהבר נדרי עצמו עד שלא ידור: מה הוא [דלא] חיילי. לא שאלמנאלי [חיילין] לא היה יכול להסיר, שהרי איט מוחל לעצמו כדכתי' (שם) לא יחל: לא הא בראיתא דלע"ג: והא בראיתא. דלע"ג נדנרי עצמו לא חיילי איכ' למימר דשטח נדרי אשתו חיילי. וא"ת כיון דילי' מנדרי עצמו דלא חיילי, כמו כן נדרי אשתו דלא חיילי, י"ל דלדבריה [כיון דלא] אשמועי' שם לו להפיר נדרי (את) אשתו עד

עה:

ר"ן

בהדיא בריש פ' מי שאמר הריני מזיר (מיר כא'): דגרס התם איבעיא להו בעל מיעקר עקר או מיגז גיז למאי נפקא מינה לאשה שנדרה בזמיר ושמעה חברתה ואמרה ואני ושמע בעלה של ראשונה והפיר לה אי אמרת מיעקר עקר ההיא נמי אשתריא ואי אמרת מיגז גיז ההיא אשתריא וחברתה אסורה:

ת"ש אמר להס ר' אליעזר אם הפיר נדרים שבאו לכלל איסור וכו' ש"מ לא חיילין. נראה בעיני דמש"ה משמע ליה דלא חיילין נהי דלישנא דמתני' לא דייק הכי משום דבשלמא אי אמרת לא חיילין אחיה לק"ו דאי הפרה מבטלת נדרים שחלו כבר כ"ש דמעבכא שלא יחולו אצל אי אמרת דחיילין ובטלין מאי ק"ו כיון דחיילין הרי פזא לכלל איסור. ומהדר ליה אם איתא כדקאמרת הוה ליה לתנא למיתנא שאיןן פזאין דהאי לישנא משמע דהפרה מעבכת פזו שלא יצואו והא לא קתני הכי דשלא פזא קתני דמשמע דעדיין לא פזא אלא שקוסן לזא הלכך על כרחך תנא דמתני' סבר דחיילין ובטלין ואפילו הכי איכא ק"ו דאם הפרה מבטלת נדרים שבאו לכלל איסור ולא היתה הפרה עמהס כל שכן שיפר נדרים שולדו בזומן עמהן דהיינו הפרת הבעל: **מה שמע ומה במקום שאין מפר נדרי עצמו**

משידור. כדכתיב לא יחל דבריו^(א) אצל אחרים מוחלין לו מפר נדרי עצמו עד שלא ידור כדאמרין בפ' ארבעה נדרים (לשל ג'): הרוגה שלא יתקיימו נדריו יעמוד ברה"י ואמר כל נדרים שאני עתיד לידור יהיו בטלין: **מאי לאו דאשמו דומיא דיליה**. דבההוא גוונא גופיה דמתיר נדרי עצמו דהיינו שלא יחולו כלל דאין ר' אליעזר ק"ו לנדרי אשתו מה הוא דלא חיילין דאי הוו חיילין הוה לרין היתר חכם אף אשתו נמי דלא חיילי כלל: **הא כדאיסא והא כדאיסא**. אע"ג דר"א יליף ק"ו מנדרי עצמו לנדרי אשתו לאו דמדמי להו לגמרי דדידיה לא חיילי כלל ודאשתו חיילי ואפילו הכי שפיר יליף ק"ו. וקשה בעיני וליגמר נמי מקי"ו דידיה שלא יחולו נדרי אשתו כלל כסם שאין חלין נדרי עצמו ונראה לי דלא מני למידן הכי משום דנדרי עצמו היינו טעמא דהיכא דאתני מעיקרא לא חיילי כלל משום דכיון דשכח תנאו בשעת נדרו ה"ל נדר בטעות ולא חייל כלל משא"כ בנדרי אשתו דליכא למימר הכי אלא מיטו לענין שיהו מופרין נדרי אשתו לאחר שחולו שפיר איכא למידן ק"ו דכיון דבנדרי עצמו אשכחן דטעותא דקמי נדרו מבטל נדריו קודם שידור ואפילו הכי ההוא גוונא גופיה לא מבטל להו לאחר שידור דהא כל נדר שהוא ^(ב) נדר כפתח נדר טעות הוא דמה לי אי מצינן למימר אילו הוה ידע האי פתחא דידע השתא לא היה נודר ואינו מצינן למימר דאילו ידע מאי דאתני מעיקרא לא היה נודר ומה לי דא ודא אחת היא אלא מאי אית לך למימר דנהי דבהאי גוונא אינו מתיר לעצמו לאחר הנדר כל שקדם ההוא גוונא גופיה לנדר הרי הוא מתיר לעצמו וכו"ש בעל דבדין הוא דינמא דבההוא גוונא דמפר לאחר שנדרה אשתו דהיינו שמפר נדריה מהפרה ואילך ולא עקר ליה מעיקרא מפר נמי עד שלא תדור שיהו חלין ובטלין. כן נראה לי: **מה שמע אמרו לו לר' אליעזר מקוה יוכיח שמעלה אם הטמאין מטומאתן ואין מניל על הטוורים מליטמא** כך הגירסא במקנא הספרים ובפירושו הרב ר' ברוך ז"ל. והכי אמרי ליה לרבי אליעזר היכי דנת קל וחומר שיותר הוא רכאו להתבטל מה שלא חל איסורו

שלא תדור אלף משום דמוינן דמפר נדרי אשתו משתדור ואליס יותר מנדרי עצמו וא"כ יש לנו לומר דחיילי ובטליי כמו בנדרי אשתו דמשתדור דחלין (שהרי טעמא אחרניא היא אסורה) עד הפרת הבעל: ה"ג וכן מלא היר"ר אליעזר בספ' רת"ס, אמרו לו לר"א מקוה יוכיח שמעלה הטמאים בטומאתם, פי' בטבילה, ואינו (מועיל) [מנילן] על הטוורים מליטמא, שטוור הטובל במקוה להנצל מלהטמא אם יטמא שוב אינה מועלת לו אותה [טבילה] ושוב טומא כשיגע בשרך, אף אי אביא בעל שאע"פ שמפר נדרי אשתו משתדור אינו מפר עד לא תדור ש"מ לא חיילי. מדלמא ליה רבנן הכי דלדבדך הי"ל לומר דמקוה דלמרי שהי"ל לומר שיזיל על הטוור ולא תחול הטומאה: לכלל איסור שמועיל לנדרים שלא פזא לכלל איסר' ולא יחולו, דומיא דמקוה דלמרי שהי"ל לומר שיזיל על הטוור ולא תחול הטומאה:

נערה המאורסה פרק עשירי נדרים

רש"י

דאי אספים אחרניא בהדין נדרא. כגון שנדרה בזמיר ואמרה הריני מזירה ושמע איס אחר ואמר ואני כמו כן: **ואי אמרת חיילי הוי תפיסותא**. וחיייל נמי אלאידך דאתפסין נמי בזהי האי נדר: **ואי אמרת לא חיילי**. כמי שלא נדרה דמי ולא חייל נמי אלאידך דאתפסין ביה:

[ש"מ]. מדקאמר שלא פזא לכלל איסור שמע מינה לא חיילי כלל: **מי קתני שאיןן פזאין**. דמשמע אפילו לכשהיא נודרת: **שלא פזא קתני**. משמע דעדיין לא נדרה. אצל לכשיבאו כשתדור אכתי תיבצי לך אי חיילי אי לא: **שאיןן מפר נדרי עצמו** ^(א) **משידור**. שאיןן אדם מפר נדרים לעצמו אלא א"כ נשאל לחכם כדכתיב לא יחל דברו (נמדנר ג') ^(א) הוא אינו מחל וכו': **מפר נדרי עצמו עד נדרים** (לשל ג'): הרוגה שלא יתקיימו נדריו יעמוד ברה"ש השנה ויאמר כל נדר וכו': **הא כדאיסא והא כדאיסא**. נדרי עצמו לא חיילי כלל כי מבטל להו מראש השנה אצל נדרי אשתו כשהוא מקדים ומפר אותן חיילי ובטלי לאלתר הואיל ועל דעת בעלה היא נודרת. ובצרייתא מפרש אמרו לו לר"א אם אמרו בנדרי עצמו לכן הן בטלין כשהן פזאין לאחר מכלן שכן צידו להקים תאמר בנדרי אשתו

שאינו יכול לקיים עד שלא תדור וכו': **ת"ש אמרו לו לר"א מקוה יוכיח ומה מקוה שמעלה אם הטמאים מטומאתן**. שטובל זו עולה מטומאתו: **אין מניל על הטוורים מליטמא**. שאינו יכול לטבול זו על מנת שאס יגע בטומאה לאחר כך שתועיל לו האי טבילה שלא יטמא. אף בעל נמי אע"פ שמעלה נדר אשתו שנדרה מאיסור להיתר אינו יכול להציל על הנדרים שעמידה לידור שהא מקדים להן הפרה. מדקאמרו ליה הכי על הטוורים שלא יטמא שמע מינה דלא חיילי דהכי שמייע להו מיניה דר"א דלא חיילי משום הכי קאמרי ליה בזהי לישנא על הטוורים מליטמא: **אדם שאין מעלה אם הטמא מטומאתו אינו דין שלא יזיל על הטוורים מליטמא**. הכי פירושו אדם שאין מעלה את הטמאים מטומאה שאס בלע טבעת טמאה והקיאה דרך בית הריעי לא אמר דמיהוי ככלי גללין ותעלה מטומאתה: **אינו דין שלא יזיל על הטוורים מליטמא**. שאס בלע טבעת טהורה כדי להקיאה דרך בית הריעי שלא תקבל טומאה לאחר כן מפני שהיא בגללים שאין מייטמא וכשם שאין מניל על הטוורים מליטמא כל עיקר כך לא יהא מועיל לו לארוס כשמפר לנדרי אשתו שעמידה לידור: **ע"א מ"ר ומה אדם שאין ^(ב) מעלין אם הטמאין מטומאתן**. שאס בלע טבעת טמאה וטבל לאחר כן אינו מועיל לטבעת טבילתו דלטומאה בלועה לא מהני טבילה ואם הקיאה אחרי כן טמאה: **מניל על הטוורים**. שאס בלע טבעת טהורה ואח"כ נטמא מניל על הטבעת כיון דבלועה היא לא נטמאה: **מקוה שמעלה אם הטמאים מטומאתן**. שאס טבלו בו טוורין אינו דין שיזיל על הטוורין מליטמא דאפילו נגעו ^(ג) לטהומאה לא יטמאו: **ע"א ומה מקוה שמעלה וכו'**. הכי פירושו ^(ד) שעל שם ומה חכם שמעלה הקמה שקיים הבעל שמתיר לה אין מניל על אדם שאס ידור לא יהא נדר אדם שאינו מעלה הטמאין כו' כדפרישית בטבעת אף בעל נמי שאינו יכול להפיר הקמתו אלא א"כ ישאל לחכם אינו דין שאינו מפר בנדרי אשתו קודם שנדרה שאינו מועיל כלום מה שהפיר קודם שתידור שלא יהא נדרים: אימא

רביא ממקוה דאע"ג דמועיל לטומאה שעברה אינו מועיל לטומאה שעמידה לנא שלא תחול עליו:

מסורת הש"ס

(א) [מקספתא פ"ו], (ב) [מקספתא פ"ו ע"ש], (ג) [נדריות לג', ד], (נמדנר ג'), (ה) [ז"ל יתגר],



פירוש הרא"ש

דאתפס אחרניא בהדין נדרא. כגון שאמרה הריני מזירה ושמע אחד ואמר ונאני בתוך כדי דיבור ונסי דבעליה לאלתר היינו בכדי שיוכל הבעל לומר מופר ליכי ובתוך זה אמר ואני איני כגון דלמר והריני בעיקרא ופי חל הנדר הוי מיר אע"פ דתבטול לאלתר ואע"ג דמיבעיא ליה לרמי כז חמא בפ"ק (דף יא:): נבי בשר שלמים אחר וריקה אי דמעיקרא קמתפסין אי כדשטחא ה"מ בסתם אצל אס פ"י דמעיקרא פשעתי דחייל ואי (לאו) לא חייל כלל אפי' אמר מעיקרא אלא כלום קאמר דלא חייל נדר מעולה: ש"מ לא חיילי מדקמני לא פזא לכלל איסור: בי קתני שאיןן גזאס דהוי משמע אף אחר שתדור אותן אינן פזאין לכלל איסור כלל: שלא באו קתני. דמשמע עדיין לא פזא אלא עתדין לנא כשתדור אותם: בבקום שאינו מפר נדרי עצמו בשידור. דלמרי' הוא אינו מוחל אצל אחרים מוחלין לו: מפר נדרי עצמו עד שיאיר. דלמרי' כפי ד' נדרים (דף ג'): הרוגה שלא יתקיימו נדריו שג על כל הפנה יעמוד ברה"י ואמר כל נדרים שאני עתיד לידור הוו השנה יהיו בטלין: ביה דיליה לא חיילי. דאי חיילי לא מני להסיר עצמו: הא בראיתא והא בראיתא. דיליה לא חיילי כלל אצל דילה חיילי ובטלי ולא תקשי לך הילך לא יהא העדון דומה לרביא דהכי יליפינן דכיון דמוינן דמפר נדרי אשתו משתדור ואליס כמו יותר מנדריי עצמו עתה יט לנו לומר דעד שלא תדור נמי חיילי ובטלי כמו משתדור: אמרו לו לר"א מקוה יוכיח שמעלה את הטמאים מטומאתן. בטבילה ואינו מניל על הטוורים מליטמא שהרי טוור הטובל כדי להנצל מטומאה אם יגע בו שרץ אינה מועלת לו להנצל מטומאה: אף אני אביא בעל. אע"פ שמפר נדרי אשתו משתדור אינו מפר עד שלא תדור: שבע מינה לא חיילי. דממיתו רבנן לר"א רביא ממקוה שאינו מניל על הטוורים מלקבל טומאה מכלל דשמייעין ליה לר"א דהוה אמר בנדרים שהבעל מפר לה לענין זה שלא יחולו כלל ואהא מיימי

^[1] דאשתו דרבי' דיליה ב'. הבר אשתו דומיא דהבר נדרי עצמו עד שלא ידור: מה הוא [דלא] חיילי. לא שאלמנאלי [חיילין] לא היה יכול להסיר, שהרי איט מוחל לעצמו כדכתי' (שם) לא יחל: לא הא בראיתא דלע"ג: והא בראיתא
. דלע"ג נדנרי עצמו לא חיילי איכ' למימר דשטח נדרי אשתו חיילי. וא"ת כיון דילי' מנדרי עצמו דלא חיילי, כמו כן נדרי אשתו דלא חיילי, י"ל דלדבריה [כיון דלא] אשמועי' שם לו להפיר נדרי (את) אשתו עד

^[2] דאשתו דרבי' דיליה ב'. הבר אשתו דומיא דהבר נדרי עצמו עד שלא ידור: מה הוא [דלא] חיילי. לא שאלמנאלי [חיילין] לא היה יכול להסיר, שהרי איט מוחל לעצמו כדכתי' (שם) לא יחל: לא הא בראיתא דלע"ג: והא בראיתא
. דלע"ג נדנרי עצמו לא חיילי איכ' למימר דשטח נדרי אשתו חיילי. וא"ת כיון דילי' מנדרי עצמו דלא חיילי, כמו כן נדרי אשתו דלא חיילי, י"ל דלדבריה [כיון דלא] אשמועי' שם לו להפיר נדרי (את) אשתו עד